

# 物业服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：深圳市万科物业服务有限公司



## 物业服务合同

甲方：

主任：

住所地：

联系电话：

乙方：深圳市万科物业服务有限公司

代表人：肖敏琦

统一社会信用代码：91440300192204533K

住所地：深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心B栋801

联系电话：

根据《民法典》、《物业管理条例》和相关法律、法规，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，经翡翠山别墅全体业主表决通过，甲方委托乙方为翡翠山别墅小区提供物业服务事宜，订立本合同。

### 第一条 物业基本情况：

物业名称：翡翠山别墅小区；物业类型：住宅物业；

坐落位置：广东省惠州市大亚湾西区大亚湾大道232号；

占地面积： 平方米； 建筑面积： 平方米；

本合同物业服务区域（以下简称物业服务区域）详见附件一规划平面图，物业构成明细见附件二。

### 第一章 物业服务内容与服务标准

第二条 在物业服务区域内，乙方提供的物业服务包括以下内容：

- 1、物业共用部位的日常维修、养护和管理（物业共用部位明细见附件三）；
- 2、物业共用设施设备的日常运行、维修、养护和管理（物业共用设施设备明细见附件三）；
- 3、物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾收集、清运及雨、污水管道疏通；
- 4、公共绿化养护和管理；

- 5、车位物业服务；
- 6、公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理；
- 7、物业档案资料管理；
- 8、本合同第三条约定的特约服务。

乙方提供的服务质量标准以附件四为准。

第三条 在物业服务区域内，乙方或乙方合作的第三方可提供的有偿特约服务包括以下内容：

【家政清洁】、【户内维修】、【临时配送】、【房屋租售】、【装修焕新】等服务。以上服务由业主或物业使用人根据需求自愿选择，费用由业主或物业使用人承担，收费标准由乙方或服务提供方依据市场调节价确定并予以公示。

第四条 为更便利高效地提供相应的服务，乙方可利用线上住这儿 APP、邻居公众号等服务平台向甲方与业主提供物业服务。

第五条 乙方服务不含以下内容：

- 1、不含业主车辆等特定财产的保管服务，但业主与乙方协商一致另有约定的除外；
- 2、物业服务区域内【供水】、【供电】、【供气】、【供热】、【通信】、【有线电视】、【快递自提柜】、【垃圾分类智能回收柜】等属于专业单位或市政单位运管管理的公共服务设施的维修、养护、更新改造。物业服务企业配合实施供水表后区域划分改造（划分为 3-4 个供水分区），改造相关费用由甲乙双方另行协商。。

第六条 车位所有权或使用权人应当与乙方签订车位相关的服务协议（临时车位除外），明确双方在车位物业服务方面的权利义务。

## 第二章 物业服务期限

第七条 本合同物业服务期限自 2027 年 1 月 1 日 起，至 2031 年 12 月 31 日 止（期限为“\_5\_年”），但因原物业拒绝退出导致本合同不能履行的，物业服务起始日顺延至乙方实际进驻之日起，服务期限不变。如本合同约定的物业服务期限到期时同时具备以下两个条件时，本合同继续履行：

- A. 乙方同意继续履行本合同；
- B. 未依法经业主表决形成续聘或解聘乙方的决议并签订新的物业服务合同。

若甲方因故需调整乙方进场服务时间的，应当至少提前 3 个月书面通知乙方（包括变更后的时间）。若甲方未按上述约定通知乙方的或已变更一次进场服务时间但仍无法按变更后的时间交付的，每迟延一天，应当按照签约的物业服务合同年度物业费饱和收入（指按照项目全部房屋产权证记载

的房屋建筑面积，根据物业服务合同约定的单位面积物业费收费标准，物业产权人及时、全额地缴纳物业费所计算得出的年度物业费总收入。该收入包括但不限于基于对项目住宅、商业、会所、幼儿园、公共面积及车位管理应获取的物业服务收入。)的万分之一的标准向乙方支付违约金，若超过【60】天，仍无法交付的，乙方有权无条件解除本合同，乙方行使解约权的不免除甲方前述违约金支付义务。

第八条 本合同任何一方依据法规及合同约定决定提前终止、解除本合同或合同到期不再续签的，均应当提前6个月书面通知对方。

第九条 本合同终止后，乙方应将接管本物业获得的相关资料及在管理服务过程中形成的资料及时完整地移交，并与甲方共同做好因物业服务而发生的相关债权债务的处理，包括物业费的清算、乙方为物业服务而对外签订的各种协议的处理等；乙方为物业服务而对外签订的各种协议，由业主或业主重新选聘的物业服务企业自行与协议相对方协商确定是否履行以及具体履行方式。

### 第三章 权利与义务

#### 第十条 甲方的权利义务

- 1、监督乙方按照物业服务合同约定提供物业服务。
- 2、业主和物业使用人应遵守物业管理相关法规及本物业服务区域的各项管理制度，履行管理规约、本合同约定的各项义务。对于乙方执行政府依法实施的应急处置措施和其他管理措施，业主应当依法予以配合。
- 3、业主应根据本合同约定按时足额交纳物业费、停车费、其他乙方收取或代收的费用；不按时足额交纳的，业主委员会应当督促交纳，并配合和协助乙方按有关规定处理有关纠纷。
- 4、业主应按照相关规定交存、使用和续缴专项维修资金，对专项维修资金的管理与使用享有监督权。
- 5、业主委员会应当监督管理规约的实施，并对业主、物业使用人违反管理规约的行为进行劝阻、制止。
- 6、业主、物业使用人应对物业维护保养、清洁卫生等工作提供通行和工作便利，如因不配合工作给乙方或他人造成损害的，应承担赔偿责任。
- 7、业主大会和业主委员会对损害他人合法权益的行为，应依照法律、法规以及管理规约要求行为人停止侵害、消除危险、排除妨害、赔偿损失。
- 8、业主需要占用、挖掘本物业服务区域内道路、场地，及占用共用部位、共用设施设备的，应事先征得业主委员会和乙方的同意，并在约定期限内恢复原状，造成损害的，由行为人承担侵权责任。

9、业主需要装饰装修房屋的，应当事先告知乙方并与乙方签署装修管理服务协议，并按照装修管理服务协议的约定交纳【装修保证金】、【垃圾清运费】等费用。业主装饰装修房屋期间不得违反相关法律法规、本物业装修管理规定及装饰装修禁止行为与注意事项。

10、在本合同生效之日起 30 日内，甲、乙双方应共同对物业的共用部位、共用设施设备进行查验，查验中双方确认的问题应作好书面记录，并作为本合同附件（具体详见附件五：关于翡翠山别墅项目遗留问题处理事宜的协议）。乙方接管后，该物业历史遗留问题完成整改前给乙方、业主或物业使用人造成损害或导致乙方遭受行政部门处罚或其他民事赔偿责任的，甲方应协助乙方与有关部门、侵权人、受害人协调沟通并承担全部责任。

11、业主转让、出租物业专有部分、设立居住权或者依法改变共有部分用途的，应当及时将相关情况告知乙方。若物业使用人违反法律法规、管理规约的规定或本合同约定的，有关业主应该承担连带责任。

12、业主应遵守管理规约有关规定，不得高空抛物。为预防高空坠物，经业主大会表决，按照法律法规规定使用维修资金或公共收益在物业管理区域内安装高空摄像头、防护网等。

13、业主应遵守消防有关法律法规，不得堆放易燃、易爆物品；不得违规使用电器、燃气等设备；不得占用或封闭消防应急疏散通道、占用消防登高面；不得损坏消防设施设备。因业主或物业使用人违反法律法规、本合同及管理规约约定，或自身疏忽导致火灾发生，应自行承担相关责任。如造成第三人的人身、财产受到损害的，该业主及使用人应当承担全部责任，乙方承担了补充责任的，有权向该业主或使用人追偿。因上述情形导致乙方受到损失（包括但不限于行政处罚）的，业主或使用人应承担全部责任，如乙方先行承担了罚款等赔偿责任的，有权向业主或使用人追偿。

14、不论因何种原因本合同终止的，若乙方代甲方先行垫付费用的，甲方应在合同终止之日起 5 天内向乙方返还。

15、甲方交付的建筑物及设施设备应达到规定的验收标准、使用要求和设计规范，确保包括但不限于楼层护栏及围栏、雨污排水管道系统、供电及供水系统、消防系统及设备等不存在风险或缺陷，否则，乙方不承担由此引起的损失及责任。

16、乙方不会通过包括员工在内的任何个人账户收款。如业主向非乙方官方账户付款、向任何个人付款（无论收款个人是否为乙方员工），均不视为向乙方履行了付款义务，不对乙方发生效力，乙方保留收费权利。

17、其他权利义务：无。（若无其他约定请填写“无”）

#### 第十一条 乙方的权利义务

1、根据有关法律、法规及本合同的约定提供物业服务，收取物业费。

2、为了保障物业服务品质并按照物业服务的实际需要，可将本物业服务区域内的专项服务业务，

包括但不限于清洁卫生、园林绿化、工程施工、机电维修养护、安防业务等委托给专业服务企业，甲方授权乙方全权自行选择专业服务单位，但乙方不得将本区域内的全部物业服务委托给第三人或将全部物业服务支解后分别委托给第三人。

3、有权制定本物业服务区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生维护等方面的规章制度。业主和物业使用人应共同遵守。

4、按照法律法规的规定向全体业主公布物业服务事项、负责人员、质量要求、收费项目、收费标准、履行情况，以及维修资金使用情况、业主共有部分的经营与收益情况等情况，并向业主大会、业主委员会报告。

5、因维修物业或者公共利益，乙方确需临时占用、挖掘本物业服务区域内道路、场地的，应征得业主委员会同意，业主委员会未成立或原业主委员会任期已满新业主委员会尚未成立的，应提前通知相关业主。施工过程中尽可能减少对业主的影响，并在合理期限内恢复原状。因业主不配合工作给乙方或他人造成损害的，应由该业主承担侵权责任，乙方已经尽到清理、防护、警示等义务的，无需承担任何责任。

6、乙方可采取规劝、发出书面通知、上报政府主管部门等措施，制止业主、物业使用人违反本合同或者法律、法规、管理规约，实施妨害物业服务与管理的行为。

7、建立物业服务档案资料并妥善保管和使用。

8、按法律法规要求向全体业主和物业使用人通报本物业服务区域内有关物业服务的重大事项。乙方将有关公告通过【张贴至小区公共信息栏】、【微信发送】、【住这儿 APP】等方式向甲方、业主、物业使用人发送的，视为乙方已完成了通知义务。

9、及时答复业主对物业服务情况提出的询问，及时处理业主和物业使用人关于物业服务的投诉，接受甲方和业主的监督。

10、业主或物业使用人告知乙方需要装饰装修房屋时，乙方应当将房屋装饰装修中的禁止行为和注意事项告知业主。

11、依法使用住宅专项维修资金进行物业共用部位、共用设施设备保修期满后的维修、更新和改造。

12、当遇突发紧急状况时，如不立即采取措施将导致业主利益受到严重损害的，乙方应当执行政府依法实施的应急处置措施（如有），同时，乙方也有权在保护业主合法权益的必要范围内采取包括但不限于限制车辆出入、进入业主房屋等合理措施。由此产生的费用，按照相关法律规定，由受益业主予以补偿；涉及全体业主共同利益的，从公共收益中支取。

13、为防止高空抛物、坠物，乙方应采取下列措施：

a. 定期对物业管理区域内的共用部位的附着物、添附物进行排查。对排查中发现的问题，及时通知相关权利人进行维修，并对相关区域进行围挡隔离；

b. 在物业管理区域内张贴禁止高空抛物的警示语，并定期进行相关安全教育宣传。

乙方实施了上述措施的，视为乙方已经尽到法定的安全保障义务。

14、乙方已履行本合同约定的公共区域巡查、消防设施设备的维保、发现异常及时报警等公共秩序维护、安全防范义务的，对业主专属区域发生的火灾、盗窃等财产、人身损害不承担责任。

15、乙方按照约定的服务标准完成对共用雨/污水管道、雨/污水井及化粪池的疏通或清掏工作，则视为乙方已履行对上述共用区域及设施设备的日常养护和管理义务，在此基础上仍出现反水、漏水、渗水等情况造成其他方损失的，乙方无须承担责任。

16、因乙方日常养护管理无法排查、发现的雨/污水管道堵塞或损坏导致的其他方损失，乙方无须承担责任；乙方开展管道排查、疏通、维修等工作，须进入业主专有部分或必须业主配合，但业主拒绝配合使得上述工作无法执行的，乙方无须承担因此造成的损失和责任。

17、其他权利义务：乙方可按月向甲方提供以 H5 或小程序形式发布数字化物业服务报告。报告内容涵盖以下方面：①小区基础信息：包括小区规模、建筑结构、配设施等；②小区公共资源收益：展示小区公共资源的收益情况，包括小区公共区域产生收益的资源数量、场地租赁等明细；③小区重大事项进展：及时通报小区重大事项的进展情况，如改造工程、维修项目；④小区突发事件及处理情况：记录和公开突发事件的处理情况以及根因复盘，包括安全事故、紧急维修、极端天气等；⑤小区环境卫生和设备设施安全秩序：展示日常物业服务工作的计划和完成情况，包括绿化、清洁、消杀等环境卫生、小区消防管理、设备设施管理、安全秩序管理等；⑥社区活动文化宣传：定期宣传社区活动和文化。（若无其他约定请填写“无”）。

乙方履行了以上权利和义务，视为完全充分地满足了业主的监督权和知情权。

#### 第四章 物业服务用房

第十二条 甲方向乙方提供物业总建筑面积【】平方米的地上可独立使用的物业服务用房，具体位于：【】。物业服务用房属全体业主所有，乙方在本合同期限内无偿使用，未经业主大会同意不得改变用途。

第十三条 除甲方按规定无偿提供的物业服务用房外，全体业主同意无偿提供\_\_\_/\_\_\_平方米的共有部分供乙方用作员工宿舍、员工培训室、食堂等作为物业服务的后勤保障。

#### 第五章 物业费

第十四条 本物业服务区域物业服务收费实行包干制，在业主共有物业经营收益按本合同约定分配的基础上，业主应按其拥有物业的建筑面积、按以下标准交纳物业费：

多层住宅： / 元/月/平方米（含税）；

小高层住宅： / 元/月/平方米（含税）；

高层住宅： / 元/月/平方米（含税）；

别墅： 3.2 元/月/平方米（含税）；

办公用房： / 元/月/平方米（含税）；

商业用房： / 元/月/平方米（含税）；

学校： / 元/月/平方米（含税）；

幼儿园： / 元/月/平方米（含税）；

： 元/月/平方米（含税）。

专有车位物业费：

露天车位： / 元/月/平方米（含税）；【露天车位 / 元/个/月（含税）】

车库车位： / 元/月/平方米（含税）；【车库车位 / 元/个/月（含税）】

子母车位： / 元/月/平方米（含税）；【子母车位 / 元/个/月（含税）】

机械车位： / 元/月/平方米（含税）；【机械车位 / 元/个/月（含税）】

/ ： / 元/月/平方米（含税）。【 / ： / 元/个/月（含税）】

专有车位，包括开发建设单位依法享有所有权或收益权之车位以及业主向开发建设单位购买车位所有权或专属使用权之车位。专有车位的物业费，业主向开发建设单位购买车位所有权或专属使用权的，自车位所有权出让合同或专属使用权转让合同约定的交付之日起交纳；属于开发建设单位依法享有所有权或收益权的，自车位规划验收合格后首个车位交付使用之日起交纳。

属于开发建设单位的专有车位应委托乙方经营管理。车位使用费标准应当向全体业主公示。为免疑义，业主租赁开发建设单位所有的专有车位的，应缴纳车位使用费及专有车位物业费。

根据增值税价税分离的政策，上述标准的物业费含税价，业主应交纳含税价的物业费，计算标准为：物业费（含税）=不含税价的物业费×（1+增值税税率）。

第十五条 乙方或乙方合作的第三方接受业主委托为业主或业主专有部分提供【家政清洁】、【户内维修】、【临时配送】、【房屋租售】、【装修焕新】等特约服务，收费标准由乙方或服务提供方依据市场调节价确定并向全体业主公示。

如乙方提供服务人员的成本由项目承担的，乙方按收入的 0 %提取特约服务费后，其余收入全部纳入本物业的物业费，服务成本列入本物业服务成本。

第十六条 依法将住宅物业变更其他用途的，应按照以下第选择一项。款约定的标准交纳物业费，自实际变更用途之日起算：

1、按照变更后的物业类型的物业费标准交纳；

2、按照同类住宅物业费标准的 / 倍交纳。

第十七条 物业费由物业服务成本、法定税费和乙方的利润构成。

物业服务成本主要用于以下开支：

1、管理服务人员的工资、社会保险、按规定提取的福利费（包括但不限于【培训费】、【餐饮费】、【服装费】、【员工活动费】、【住宿费】（可按照实际发生情况进行修订））以及员工劳动合同关系解除所应当支付的经济补偿金等其他为物业服务而发生的人工费用；

2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；

3、物业服务区域清洁卫生费用；

4、物业服务区域绿化养护费用；

5、物业服务区域秩序维护费用；

6、办公费用；

7、固定资产折旧；

8、物业共用部位、共用设施设备 etc 业主共有财产的保险费用及公众责任保险费用；

9、管理费分摊；

10、特约服务成本；

11、社区文化活动费用。

乙方按照上述标准收取物业费，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

乙方收到业主交纳的物业费含按月预收物业费和本合同约定的其他费用应开具全额收据并根据如下规则开具增值税发票（发票抬头应为业主或物业使用人），业主应配合提供并核准开票信息：

1）、对于预付的租赁费（如共有车位停车费），可按业主需求提供全额增值税发票；

2）、对于除前款规定外的其他预付资金，应在服务完成的当期按期开具发票。

第十八条 当物价上涨、服务成本上升等客观环境发生较大变化（包括但不限于当地最低工资标准、社保基数、能源价格等任一项成本比合同签订日累计增幅达到 15%及以上），或者业主大会决议降低公共收益纳入物业费的比例，乙方有权要求提高物业费（含专用车位物业费）的收费标准，并提请业主委员会或有关业主组织业主大会表决。

第十九条 物业费应当从乙方实际提供物业服务之日起交纳。业主按月交纳，业主或物业使用人应于每月 25 日前向乙方交纳当月的物业费，在以后交纳的视为逾期交纳，每逾期一日应按欠费总额（包括但不限于房屋物业费、车位物业费、特约服务费、日常收取的专项维修资金、代收的水电费 etc）的万分之五向乙方支付违约金。单击此处直接编辑。如业主未及时足额支付物业服务费用，乙方因

追缴而支出的费用由业主承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。

第二十条 物业费可以采用现金、银行托收、电子支付等方式向乙方指定对公账户交纳。

业主以银行托收方式向乙方交纳【物业费】的，在办理房屋交付手续时，业主应签订托收协议并根据托收金融机构要求提交相关资料。

第二十一条 纳入物业管理范围的已竣工但尚未出售，或者因开发建设单位原因尚未交付给物业买受人的物业（含专有产权房屋或车位），其物业费由开发建设单位全额交纳。

因物业买受人原因未按交付使用通知书约定的交付时间办理交付手续的物业，其物业费由物业买受人自交付使用通知书约定的交付之日起交纳。

业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业费的，从其约定，业主负连带交纳责任。业主与物业使用人之间的交费约定，业主应及时书面告知乙方。

业主转让物业时，应结清转让之前的物业费及相关费用，否则，乙方有权依法追缴。

业主应按规定向供水、供电、供暖、燃气、信息、环卫等专业单位交纳水、电、供暖、燃气、信息、环卫等有关费用。乙方接受业主的委托代为交纳水、电、供暖、燃气、信息、环卫等费用的，业主须与乙方另行签订代缴协议并支付 0 元的预付款。

## 第六章 物业的经营与管理

第二十二条 本物业服务区域内产权属于业主共有的【车位】、【会所】、【文化活动中心】、【共用部位】、【共用设施设备】及其他共有物业一并委托乙方经营管理（包括但不限于广告、公共场地租赁、房屋租赁、特约服务提供方临时使用、商业促销等经营活动），乙方无需再另行征求业主意见。

乙方有权根据实际情况合理安排经营物业及经营方式（包括但不限于委托第三方经营），确定收费物业与收费标准并向全体业主公示。

乙方应当于每年年底前向甲方告知次年公共经营的方案，乙方对外签署的公共经营合同，甲方有权查阅。（若业主委员会在招标文件中对该部分内容作特别要求的，应按照招标文件修改。）

第二十三条 共有车位收费标准（可根据物业实际情况修改和增删）：

| 定义                                                                       | 收费标准                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 共有车位，指本物业服务区域内在规划用于停放机动车的车位之外，占用业主共有道路或者其他场地增设的车位，以及依据业主与开发建设单位签订的物业买卖合同 | 1、临时停车费用标准为：【 1 小时以内不收费，（8:00-22:00）5 元/辆，（22:00-8:00）10 元/辆】；<br>3、摩托车、电瓶车及非机动车停放费用标准为：暂不收取。 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 中约定属于全体业主所有的车位（如有此约定）。 |  |
|------------------------|--|

上述费用可以采用现金、银行托收、电子支付等方式向乙方指定对公账户交纳。

#### 第二十四条 共有车位费用交纳时间：

1、共有车位停车费，自车位使用人使用车位之日或合同约定的使用起始日（上述日期以最早日期为准）开始交纳；使用服务卡或储值卡等预存款方式交纳的，在每次车位使用结束时交纳或从预存款余额中扣除。

2、临时停车费，在每次车位使用结束时交纳。

第二十五条 共有车位的收费标准，因物价上涨、服务成本上升等原因，经业主大会表决通过或政府相关收费政策调整后，车位所有权人或使用权人应按调整后的收费标准交纳相关费用。

第二十六条 业主共有的车位，除非业主大会另有明确决议，则乙方有权根据实际情况决定采取固定或非固定车位等物业服务模式，合理划分车位物业服务区域。

#### 第二十七条

业主共有物业经营收入按下列约定分配：

1、产权属于业主共有的【车位】、【会所】、【文化活动中心】等【共用部位】、【共用设施设备】的经营收入（含税），乙方按经营总收入（含税）的30%提取经营管理成本后，其余部分归全体业主所有。

2、乙方每季度公示业主共有物业经营收支情况，接受业主监督。

### 第七章 公共部位、公共设施设备的维修、更新及改造

第二十八条 建筑物及其附属设施的维修资金，属于业主共有。本项目涉及公共部位及公共设施的维修、更新及改造事宜，业主应当依据法律规定程序表决通过后予以使用。

第二十九条 紧急情况下需要维修公共部位及公共设施的，乙方可以依法申请使用公共部位及公共设施的维修资金。

第三十条 公共部位及公共设施若存在紧急维修，通过常规业主大会表决程序及申请手续无法满足维修时限要求的，乙方可直接以公共经营收入支付相关维修费用。如公共经营收入不足的，乙方可代为支付费用，乙方有权在代为支付后自行从后续收取的公共经营收入收益中提取费用予以弥补。

## 第八章 违约责任

第三十一条 因业主或物业使用人违反本合同的约定，使乙方未达到本合同约定的服务质量标准，乙方不承担违约责任，造成乙方或其他业主、物业使用人损失的，违约人应给予经济赔偿。

第三十二条 因乙方原因导致服务达不到本合同约定的服务质量标准，甲方有权要求乙方在合理期限内限期整改，逾期未整改且给甲方或业主造成重大损失的，乙方应给予经济赔偿。

第三十三条 甲方依照法定程序共同决定提前终止、解除本合同或合同到期的，应在合同终止之日起5天内向乙方返还其代为垫付的所有款项（如有）。

第三十四条 乙方未经合法程序擅自提高物业服务收费标准的，业主和物业使用人有权拒绝交纳擅自提高部分；乙方已经收取的，业主和物业使用人有权要求乙方清退。

第三十五条 因物价上涨、服务成本上升等客观环境发生较大变化或者业主大会决议降低公共收益纳入物业费的比例，导致乙方连续亏损【六】个月以上，且业主在【三】个月内未表决同意提升物业费标准的，乙方有权提前解除本合同。

乙方按收付实现制连续亏损【三】个月以上，经乙方书面通知甲方（全体业主），在【一】个月内项目整体收缴率未能有效提升的，乙方有权提前解除本合同。

乙方依据本条约定提前解约不构成违约，无需向甲方支付任何违约金、补偿金。乙方行使解除权应提前6个月向甲方及属地街道送达解约通知，甲方自收到乙方解约通知之日起须立即启动新物业服务企业的选聘流程，因甲方未及时选聘新物业服务企业导致服务空档、造成的全部损失与乙方无关。未及时选聘新物业服务企业不影响乙方终止提供物业服务，因此导致乙方受到损失（包括但不限于行政处罚）的，甲方应承担全部责任。如乙方先行承担了罚款等责任的，有权向甲方追偿。

第三十六条 针对乙方所编制的专项维修资金使用建议（包括但不限于外墙维修、高空抛物防护网、摄像头安装、电梯维修、消防设施维修等），若乙方已尽到了提示和告知的义务，但业主仍然表决不批准使用专项维修基金，或专项维修资金不足未能及时筹集等原因所引致的经济损失及法律责任（包括但不限于人身、财产损害赔偿及行政处罚等），由全体业主承担；甲方同意乙方可自行从公共收益中提取费用弥补产生上述的损失。业主批准专项维修资金使用建议后，因乙方原因未按时按专项资金使用方案实施的，所引致的经济损失及法律责任由乙方承担。

第三十七条 双方约定因为下列事由所导致之损害或导致乙方不能履行本合同约定义务的，乙方均不承担违约责任：

1、雷暴、台风、雪灾、地震、火灾、泥石流、洪水、重大公共卫生事件等不可抗力及非乙方能够控制的其它事由（包括但不限于政府行为或政策法规变动等所致之损害）。

2、本物业内发生治安或刑事案件（包括但不限于军事行为、武装冲突、暴动、抢劫、破坏、爆

炸、火灾、盗窃等），但因乙方故意或违反本合同约定义务而直接导致的情况不在此限。

3、因物业本身固有瑕疵所致的一切相关损害、业主专有及专用部分的任何受损，但因乙方故意或违反本合同义务而直接导致的情况不在此限。

4、因业主、物业使用人或其他第三者故意或过失，或违反本合同、管理规约及其它物业管理规定、未经乙方同意擅自委托乙方工作人员提供服务所致的一切相关损害。

5、乙方曾向业主建议改善自用、共用及约定共用部分设施设备或改进管理措施，而业主未采纳所致之损害（包括但不限于高空抛物、违章装修、未及时维修或提供维修便利等）。

6、自业主迟延交纳物业费至乙方收到欠付费用期间（如通过票据或托收支付物业费的，则以乙方实际收到欠付费用日为收到欠付费用日）产生之任何损害。

7、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知业主和物业使用人，暂时停水、停电、停止供热、停止共用设施设备使用等造成的损失；非因乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成的损失。

8、为维护公共利益，当发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管（含暖气管）破裂、救助人身、协助公安机关执行任务等突发事件时，乙方因采取紧急避险措施造成的必要且合理的损失。

9、除上述各款外，其它不可归责于乙方的事由而导致的任何损失。

## 第九章 其他事项

第三十八条 开发建设单位或业主与物业买受人签订的物业买卖合同，应当包含本合同约定的内容；物业买受人签订物业买卖合同，即为接受本合同内容的承诺。

第三十九条 业主可与物业使用人就本合同的权利义务进行约定，但物业使用人违反本合同约定的，业主应承担连带责任。

第四十条 本合同中“平方米”均指建筑面积，以房产证登记的建筑面积（专有建筑面积与分摊建筑面积之和）为准，未取得房产证的，按以下文件及先后顺序确定：

- 1、测绘机构的实测面积。
- 2、物业买卖合同。
- 3、法院判决等法律文书。

## 第十章 个人信息保护声明条款

第四十一条 乙方承接本合同约定物业服务区域后，为了配合政府机关治安要求、方便乙方向业主提供入住、电子门禁、停车场管理、等服务，甲方和业主应向乙方提供本物业服务区域内

所有业主的个人信息，包括但不限于门牌号、姓名、身份证号码、联系电话、生物识别信息、家属成员、车辆信息（如有）等信息；同时，乙方也有权在合理必要限度内获取并使用业主停车情况、房屋租赁情况等信息。

第四十二条 乙方在获取上述业主信息后，除出于为业主提供管理服务的需要，不得向不相关的任何公司、组织、个人披露业主的个人信息，但法律法规另有规定的除外。

第四十三条 乙方将会采取合理的措施保护业主的个人信息，以免遭受未经授权的使用或披露。但在如下情况下，乙方可能会披露或使用业主的个人信息：（1）事先获得个人信息主体的明确授权同意；（2）根据法律、法规、法律程序的要求或政府主管部门的强制性要求；（3）以学术研究或公共利益为目的，且不包含任何个人身份识别信息；（4）与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的；（5）出于维护个人信息主体或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人授权同意的；（6）所涉及的个人信息是个人信息主体自行向社会公众公开的；（7）从合法公开披露的信息中收集个人信息的；（8）维护所提供产品或服务的安全稳定运行所必需的，如发现、处置产品或服务的故障；（9）为维护乙方的合法权益，例如诉讼、查找、预防、处理欺诈或安全方面的问题；（10）符合相关服务条款或使用协议的规定；（11）其他有利于乙方和业主共同利益目的的。

## 第十一章 附则

第四十四条 本合同的附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四十五条 本合同未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

**第四十六条 本合同及其附件、补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行，除非双方当事人另行约定的，其他标准（包括非法律规定的强制性标准、地方行业标准等）均不作为双方权利义务的依据。**

第四十七条 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，一方不承担违约责任，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第四十八条 本合同在履行中发生争议，双方可以通过协商和解、向有关行政部门依法申请调解，或按以下 2 方式解决：

- 1、【向 / 仲裁委员会申请仲裁。】
- 2、【向物业所在地人民法院提起诉讼】

第四十九条 双方的联络方式以其电话、微信、住这儿 APP、通信地址为准。双方保证对所提供

资料的真实性负责。一方联络方式如有变更，应在变更后五日内以书面形式通知对方。其中任何业主或物业使用人的联系方式为：已办理房屋交付手续的业主，以本物业服务区域内已交付房屋为收件地址；未办理房屋交付手续的业主，则以物业买卖合同上载明的通信地址为联络地址；如果业主与乙方另有约定通信地址的，则以业主发出的最后一份通知约定为准。如采用快递方式寄送的，乙方按照上述地址寄出后三日视为送达。

第五十条 本合同正本连同附件共\_\_\_\_页，一式 6 份，甲、乙双方各执 3 份，主管部门备案 1 份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

**特别提示：**

本合同在双方在自愿、平等、协商一致的基础上签订，对涉及免除或者限制物业服务企业责任的条款，采用黑色、加粗、加大号字体、加下划线的方式特别提醒业主注意，且提供合同的一方已向业主作过特别沟通、说明及解释，业主表示理解和同意。

甲方签章：

乙方签章：

代表人：

代表人：

年 月 日

年 月 日



附件：一、规划平面图

二、物业构成明细

三、物业共用部位及共用设施设备明细

四、物业服务质量标准

五、关于翡翠山别墅项目遗留问题处理事宜的协议

六、《翡翠山别墅项目物业服务合同》智慧社区升级服务三方补充协议

七、关于翡翠山别墅小区整改计划及费用解决办法

附件一：规划平面图

注：规划如有变更，以政府主管部门最终审批的为准。



附件二：物业构成明细（可根据物业实际情况修改和增删）

物业构成明细

| 类 型    | 幢（栋）数 | 套（单元）数 | 建筑面积<br>（平方米） |
|--------|-------|--------|---------------|
| 高层住宅   | /     | /      | /             |
| 小高层住宅  | /     | /      | /             |
| 多层住宅   | /     | /      | /             |
| 别 墅    | /     | 726    | 16 万          |
| 商业用房   | /     | /      | /             |
| 办公用房   | /     | /      | /             |
| 设备用房   | /     | /      | /             |
| 车 库    | /     | /      | /             |
| 架空层    | /     | /      | /             |
| 会 所    | /     | /      | /             |
| 学 校    | /     | /      | /             |
| 幼儿园    | /     | /      | /             |
| 卫生站    | /     | /      | /             |
| 邮政所    | /     | /      | /             |
| 公共厕所   | /     | /      | /             |
| 社区居委会  | /     | /      | /             |
| 物业服务用房 |       |        |               |
|        |       |        |               |
|        |       |        |               |

注：以上物业构成的数量、状态等，以甲方实际移交给乙方的为准。

附件三：物业共用部位及共用设施设备明细（可根据物业实际情况修改和增删）

物业共用部位及共用设施设备明细

| 共用部位 |        | 共用设施设备 |        |
|------|--------|--------|--------|
| 序号   | 名称     | 序号     | 名称     |
| 1    | 房屋承重结构 | 1      | 绿地     |
| 2    | 房屋主体结构 | 2      | 道路     |
| 3    | 公共门厅   | 3      | 化粪池    |
| 4    | 公共走廊   | 4      | 污水井    |
| 5    | 公共楼梯间  | 5      | 雨水井    |
| 6    | 内天井    | 6      | 垃圾中转站  |
| 7    | 户外墙面   | 7      | 水泵     |
| 8    | 屋面     | 8      | 水箱     |
| 9    |        | 9      | 电梯     |
| 10   |        | 10     | 信报箱    |
|      |        | 11     | 消防设施   |
|      |        | 12     | 公共照明设施 |
|      |        | 13     | 监控设施   |
|      |        | 14     | 避雷设施   |
|      |        | 15     | 共用天线   |
|      |        | 16     | 共用车位   |
|      |        |        |        |
|      |        |        |        |

注：

- 1、以上物业共用部位及共用设施设备的数量、状态等，以甲方实际移交给乙方的为准。
- 2、“为保护环境，配合政府推行垃圾分类”，为降低蚊虫鼠蟑对业主居住卫生环境的影响，减少消杀药品使用对环境的损害，本小区将设置集中垃圾投放点，不在楼层内配置生活垃圾桶。（部分取消楼层垃圾桶配置的，应列明取消的楼栋号）

附件四：物业服务质量标准（可根据当地政策法规和物业实际情况修改）

物业服务质量标准

一、综合服务

| 服务内容    | 服务标准                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依法经营    | 服务、经营均取得相应资质，证照齐全、有效，且在服务现场进行公示。                                                                                                                                                     |
| 服务中心设置  | 1. 物业服务区域设置幸福驿站，提供日常服务，每日服务时间不少于 8 小时。<br>2. 幸福驿站（定期）公示服务的事项、负责人员、质量要求、收费项目、收费标准、履行情况。                                                                                               |
| 服务人员    | 1. 专业技术人员、特种作业人员按照国家有关规定取得岗位资格证书/上岗证书。<br>2. 物业服务人员仪容整洁、行为规范、统一着装、佩戴工牌、使用文明用语。<br>3. 公示当地政府所要求的电梯、消防等具有专业技术要求的设施设备的日常维保单位名称、资质、联系方式和应急处置方案等。                                         |
| 服务响应    | 1. 20 分钟内响应客户诉求。<br>2. 消防等警情、电梯困人等紧急情况，3 分钟内响应，15-30 分钟内工作人员到场。（工作人员到场时间不得低于 30 分钟，可根据物业收费标准或当法规要求进行调整）                                                                              |
| 沟通渠道    | 1. 设立 24 小时服务电话、管家微信、移动应用软件（住这儿），接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、投诉等，及时响应并记录。<br>2. 每年进行 1 次客户满意度调查。                                                                                      |
| 制度与档案管理 | 1. 建立客户信息保密、质量管理、财务管理、档案管理等各类管理制度。<br>2. 妥善代管小区房屋本体、共用设施设备等相关图纸资料及业主档案。<br>3. 妥善保管当地政府要求保留的资料，如【共有部分经营协议】【小区垃圾清运协议】等资料。                                                              |
| 服务公开    | 1. 编制季度管理服务报告，每季度首月 20 日前将上季度管理服务信息、物业服务合同履行情况及维修资金使用情况、业主共有部分经营与收益情况向业主公示。<br>2. 公示当地政府规定的其他资料，如【物业服务项目收支预算】【公共水电费用分摊情况】【业主进行房屋装饰装修活动的情况】【物业管理区域内车位、车库的出售和出租情况】。（此条可根据当地法规规定确认是否保留） |

二、客户服务

| 服务内容 | 服务标准                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社区共治 | 1. 根据《（临时）管理规约》、《业主大会议事规则》的约定和授权，对小区的公共性事务进行管理。<br>2. 配合业主委员会或有关政府部门对小区的不文明行为进行劝阻、制止、曝光、上报有关政府部门。<br>3. 每季度开展一次社区文明宣传。 |
| 社区文化 | 1. 每季度【至少】组织一次社区文化活动。<br>2. 本着营造和谐氛围、建立睦邻友好社区环境的原则，结合业主需求建立社区圈子文化。                                                     |
| 特约服务 | 1. 提供特约、代理代办等有偿服务。<br>2. 配置便民工具箱供客户免费借用；开展便民服务活动。                                                                      |

### 三、通行服务

| 服务内容 | 服务标准                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通行服务 | 1. 出入口分别采用 24 小时【有人值守】【分时段有人值守】【无人值守】。<br>2. 至少有 1 个主出入口提供 24 小时有人值守服务（主出入口已安装智能化设备实现无人化管理的物业除外）。 |
| 人员通行 | 1. 常住人员自行刷卡或通过【人脸识别】【手机开门】等数字信息验证方式进出小区。<br>2. 外来人员通过【自助预约】【自助登记】等数字信息验证、通行，或通过人工核实管理。            |
| 车辆通行 | 1. 车辆凭【卡】【证】或【车牌自动识别方式】进出小区。<br>2. 对无牌车、未预约登记的车辆进行核实、登记。<br>3. 对无明确探访对象或来访目的的外来车辆拒绝进入小区。          |

### 四、秩序维护

| 服务内容   | 服务标准                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 监控中心   | 消防控制中心 24 小时有人值守，录像保存期 30 天。                                                       |
| 应急服务   | 1. 制订火警、警情、自然灾害等各类应急预案。<br>2. 各类应急预案每年至少组织 1 次演习。                                  |
| 现场巡查   | 制订巡逻方案，按要求的时间和路线进行巡逻。                                                              |
| 车位管理   | 1. 车位设备设施完好、定期维护保养、标识齐全规范。<br>2. 车位使用顺畅、有序，对影响车辆通行、停放或堵塞消防通道的车辆采取告知、锁车、移车、曝光等处理措施。 |
| 公共区域管理 | 对乱摆放、乱晾晒、噪音扰民、宠物扰民现象，实施告知、限时整改、曝光、上报政府部门等处理措施。                                     |

### 五、共用部位、共用设施设备维护

| 服务内容    | 服务标准                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共标识    | 1. 小区主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有导向标识。<br>2. 各组团、栋及单元（门）、户和公共配套设施、场地有明显标识。                                                  |
| 房屋本体及设施 | 1. 对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。<br>2. 每季度检查 1 次屋顶、屋檐、外墙面、楼道墙面、天花、吊顶等有无脱落隐患，发现问题及时处理。                             |
| 装饰装修管理  | 1. 建立住宅装饰装修管理制度，明确装饰装修禁止行为和注意事项，并告知业主。<br>2. 每日巡查 1 次装修施工现场，发现违章装修，及时劝阻、制止、曝光、上报，并协助业主委员会或主管部门处理。                   |
| 供配电系统   | 1. 供配电系统由物业公司负责维护的，每年停电检修 1 次。<br>2. 计划性停电提前 3 天通知业主（市政突发停电除外）。                                                     |
| 消防系统    | 1. 消防设施设备完好，功能正常。<br>2. 消防通道畅通。发现违章占用消防通道的，采取劝阻、制止、曝光、上报，并协助业主委员会或政府主管部门处理。<br>3. 高层建筑各楼层张贴疏散示意图，消防通道设有应急照明与疏散指示标识。 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共照明 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每周巡查路灯、楼道灯 1 次，日常发生故障及时修复。</li> <li>2. 路灯、楼道灯亮灯（完整率）率不低于 90-95%。</li> </ol>                                                                                                                     |
| 供水系统 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 二次供水水箱每 3-6 个月清洗 1 次，水质符合卫生要求，并公示水质检测报告（二次供水设备已移交给供水企业管理的，此条删除）。计划性停水提前 3 天通知业主（市政突发停水除外）。</li> </ol>                                                                                           |
| 电梯系统 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委托有专业资质的电梯维保单位对电梯进行保养，保养间隔不超 15 天，发生故障后及时维修。</li> <li>2. 载人电梯 24 小时运行（突发性故障和维修保养期间除外），轿厢内按钮、照明、通风、紧急呼叫系统等设施完好；</li> <li>3. 电梯轿厢张贴有效的【电梯使用标志】【电梯保险标识】、电梯维保标识、安全乘梯须知等。（具体根据当地特检部门要求张贴）</li> </ol> |
| 维修管理 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定共用设施设备年度保养计划，并按计划实施日、周、月、季、年检。</li> <li>2. 涉及动用专项维修资金的大中修及改造工程，编制维修、更新改造计划并按法定程序申请使用。</li> <li>3. 设备设施维修、保养作业尽可能减少对客户的影响，作业时有明显警示标志和安全防范措施。</li> </ol>                                        |
| 应急处理 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 编制设备突发故障应急预案。</li> <li>2. 接到市政停水、停电和停气通知后 2 小时内向客户发布通知（市政突发停水停电停气及设备突发故障除外）。</li> <li>3. 市政突发停水、停电、停气或设备突发故障，15 分钟内启动应急预案。</li> </ol>                                                           |

#### 六、公共区域清洁、垃圾的收集/清运、雨/污水管道疏通、蚊虫消杀

| 服务内容      | 服务标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共区域清洁    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首层共用大堂、电梯轿厢地面每日拖拭 1 次；楼层电梯厅、无电梯的多层楼梯每日至少清扫 1 次、每周拖拭 1 次。消防楼梯每周清扫 1 次，每月拖拭 1 次。</li> <li>2. 小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫 1 次并巡视清洁。【公区座椅】、【娱乐设施】每日擦拭 1 次。</li> <li>3. 【单元门把手】、【无电梯的多层楼道的楼梯扶手】、【单元门无障碍坡道入口的扶手】、信报箱每日擦拭 1 次；单元门及门玻璃（2 米以下部分）每周擦拭 1 次（北方地区采暖期可根据天气情况调整擦拭频次）。</li> <li>4. 草坪灯、楼道灯每月清洁 1 次。</li> <li>5. 玻璃雨棚每【季度】进行清洁。</li> <li>6. 雨、雪天气及时清除积水、积雪。</li> <li>7. 日常作业时主动礼让，占道作业时有提醒标识，工完场清。</li> </ol> |
| 生活垃圾收集和清运 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生活垃圾桶、果皮箱每日收倒 2 次（商户产生的经营性垃圾除外），无满溢。</li> <li>2. 【垃圾中转站的垃圾每日清运 1 次，并冲洗干净，无明显异味】。垃圾桶每月清洗 1 次。【实施厨余垃圾分类的，厨余垃圾桶（不套袋的）每日进行清洗。】</li> <li>3. 垃圾收倒、清运避开客户出行高峰时段。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 装修垃圾收集和清运 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 业主装修垃圾由业主/装修单位自行清运。</li> <li>2. 物业负责清运的，指定装修垃圾堆放点，现场围挡封隔，定期清运。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 雨/污水管道疏通  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 共用雨/污水管道地下主管道每年疏通 1 次；发生堵塞及时疏通。</li> <li>2. 雨/污水井每季度检查 1 次，视检查情况及时清掏。【因业主或物业使用人原因导致下水管网堵塞造成损失的，由业主或物业使用人原因承担侵权责任，无法明确业</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|          |                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 主或物业使用人的，由下水管网关联的业主共同承担侵权责任】<br>3. 化粪池每季度检查 1 次，发现异常及时清掏；每年至少清掏 1 次。                                                                                                                     |
| 环境“四害”消杀 | 1. 每年蚊虫高发期（5 月至 10 月）4 次/月蚊虫消杀；其他时间 2 次/月蚊虫消杀（各地可根据天气情况调整消杀频次）。<br>2. 有噪音的消杀作业安排在 8:00 之后进行（中考日、高考日及法定节假日【不含双休日】不安排有噪音的消杀），减少对客户影响。<br>3. 消杀计划提前 3 天公示；需紧急消杀时，进行紧急对客通知，告知原因及做好服务风险提示和管控。 |

#### 七、公共区域绿化养护

| 服务内容 | 服务标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绿化养护 | 1. 草坪、地被植物生长季节浓绿，目视平整，草边轮廓整齐；无大面积黄土裸露。<br>2. 造型植物、灌木及时修剪整形，造型美观。<br>3. 乔、灌木长势良好；行道树下缘线整齐，人车通行处不低于 2m；不影响高压线、路灯和交通标识。<br>4. 按植物品种、生长状况、土壤条件适时浇水、施肥，无缺水、缺肥。<br>5. 针对不同的品种和季节进行病虫害防治，防治结合、及时灭治，主要病虫害发生率不超过 5%。<br>6. 绿化带内垃圾及时清理。<br>7. 有噪音的绿化作业安排在 8:00 之后进行（中考日、高考日及法定节假日【不含双休日】不安排有噪音的修剪），减少对客户影响。作业时有提醒标识，工完场清。 |

附件五：关于翡翠山别墅项目遗留问题处理事宜的协议

关于翡翠山别墅项目遗留问题处理事宜的协议

甲方：\_\_\_\_\_（由业委会或街道办、居委会签署，前提为甲方取得业主大会的授权）

乙方：\_\_\_\_\_（物业服务企业）

依据相关法律法规，全体业主对物业管理的现状和重大事项具有知情权、监督权和决策权。为便于物业服务企业更换后项目工作的正常开展，推动项目已存在的设施设备损坏、老化及乙方进驻前现场问题（以下简称“遗留问题”或“重大遗留问题”）的解决，双方特订立本协议。

一、甲方会根据业主大会的授权，在授权范围内代表业主对物业服务企业的物业服务提供支持和监督。为防止项目遗留问题影响项目物业服务的正常开展及给业主造成损害，保护业主的合法权益，双方按照本协议处理项目遗留问题。

二、经乙方初步踏勘，并经甲方确认，本项目存在以下重大遗留问题，需告知全体业主并就重大遗留问题由甲方向相关主管部门备案：

| 序号 | 类别         | 重大遗留问题                                                               | 整改措施                             |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 电梯         | ① 电梯不符合国家相关部门安全运行要求；<br>② 电梯老化需大修或更换；<br>③ 未聘请专业日常维保公司。              | 由甲方选定专业公司或授权乙方委托专业机构进行整改         |
| 2  | 消防         | ① 电消防报警、联动系统故障，导致火灾初期不能及时发现和处置；<br>② 消防管道、消防泵等水消防系统故障，火灾发生后无法进行正常灭火。 | 由甲方选定专业公司或授权乙方组织专业力量进行维修         |
| 3  | 供电         | ① 变压器、配电房、电表箱、电缆线路存在故障、设备老化需更换。                                      | 由甲方选定专业公司或甲方授权乙方组织专业力量进行维修       |
| 4  | 安防及智能化对讲系统 | ① 安全防范系统缺失或故障，存在被盗窃风险；<br>② 门禁对讲系统瘫痪，无法通话。                           | 由甲方选定专业公司或甲方授权乙方组织专业力量进行完善、更换及维修 |
| 5  | 房屋本体       | ① 外墙墙面、墙砖空鼓，脱落可能性较大。                                                 | 由甲方选定专业公司维修或甲方授权乙方聘请专业公司维修       |

（备注：以上重大遗漏问题、整改措施可根据现场实际情况调整）

三、因项目遗留问题整改涉及费用金额较大，关乎全体业主利益，有关费用来源及使用应当按以下方式操作：

1、如业主大会议事规则对项目遗留问题有规定的，按规定执行；

2、如业主大会议事规则对项目遗留问题未予规定的，按以下约定执行：

3、针对本小区项目建设、交付配套、工程质量等各类开发建设单位遗留的历史问题，乙方（物业服务企业）负有协助沟通、对接协调的义务。乙方应积极配合甲方及全体业主，主动对接开发建设单位，代为反馈业主合理诉求、跟进问题整改进度、传递各方沟通信息，协助业主推动开发商落实整改、修缮及赔付等相关责任。

乙方仅负责协助沟通、协调，不代表乙方承接、替代开发建设单位承担法定责任与整改赔付义务，不因乙方协助行为而免除或转移开发建设单位的主体责任。

①相关遗留问题的整改费用，依照法律法规的规定申请使用公共维修基金、专项维修资金；如业主委员会主体资格失效（如换届选举、未达到法定人数等情形），业主同意授权政府相关部门代行相关职责。

②因受公共维修基金、专项维修资金申请时间及金额的限制，为保证全体业主的合法权益、保护全体业主的财产，对于遗留问题，全体业主承诺优先使用归属于业主的公共经营收入先行垫付，相关使用方案经向全体业主公示满7日并经业主委员会审核后执行；如业主委员会主体资格失效（如未成立、换届选举未成功、未达到法定人数等情形），业主同意授权乙方直接使用。如有疑问，业主可委托第三方对前述费用的合理性进行审计。

【经初步估算，本小区主要公共经营收入来源于公共区域广告、公共场地租赁、业主共有用房、共有车位等的经营，本项目年度公共经营收入总额约为\_\_0\_\_元（最终以实际经营收入金额为准），截至本协议签署之日累计总额为\_\_0\_\_元。】

③若上述费用仍不足以完成整改的，由全体业主依法定程序筹集支付。

四、对乙方进场前已事实存在的遗留问题所导致的责任由全体业主承担，业主保留向相应责任主体追索的权利；乙方进场后，甲方为乙方预留合理的整改期限，整改期内产生的责任及损失与乙方无关；整改完毕并取得相关部门验收合格后，维护和管理责任由乙方承担；如因本协议约定资金未到位导致遗留问题无法完成整改的，相关责任由甲方承担。

五、受项目踏勘时间所限，若在乙方接管项目半年内发现项目遗留问题的，应及时通知甲方，并向业主公示，处理方式按以上约定执行。

六、本协议将作为物业服务合同附件，与物业服务合同一并签署，与物业服务合同具有同等法律效力。

七、若本协议有未尽事宜的，由双方本着平等友好的原则协商解决。

八、本协议一式四份，双方各执两份，自本协议签署之日起生效。

（正文完）

甲方：（加盖公章）

代表人：



日期： 年 月 日

**附件六：《翡翠山别墅项目物业服务合同》智慧社区升级服务三方补充协议**

甲方：\_\_\_\_\_

主任：\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

乙方：\_深圳市万科物业服务有限公司

负责人：\_肖敏琦

统一社会信用代码：91440300192204533K

住所地：深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路 1 号创智云中心 B 栋 801

丙方：武汉市万物云数字运营有限公司

法定代表人：喻斌

统一社会信用代码：91420103MA49JA8D0Q

住所地：武汉市江汉区新华路 758 号唐家墩 K6 开发地块（二期）1 号独立商业栋/单元 1-2 层商 4 号

联系电话：027-87921336

乙方作为翡翠山别墅项目的物业服务提供方，依据《物业服务合同》向甲方提供专业、高效、高质量的物业服务，为提高物业服务效率、提升物业服务品质与客户体验，甲乙丙三方就甲方委托丙方提供智慧社区升级服务签订本协议并共同遵守。

## **一、定义**

甲乙丙三方确定：本协议中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1 智慧社区升级服务：丙方通过灵石系统集成软件向甲方及全体业主提供弹性定价、数字化服务报告、7\*24 小时服务、无感通行、智慧保洁服务、智慧 AI 巡检服务、智慧维保服务等服务，达到提升物业服务效率、物业服务品质之目的。

1.2 订阅服务费用：指由丙方向甲方提供本协议 1.1 条所述的各项软件、技术服务所产生的费用；

1.3 运维费用：指因丙方提供的服务器定期检查保养、远程服务支持、硬件售后更换及维修、云存储、API 调用产生的费用。

1.4 智慧社区升级服务费用：由本协议 1.2 条、1.3 条所述两项费用组成。

## 二、智慧社区升级服务

2.1 服务对象：翡翠山别墅项目。

2.2 服务项目地址：广东省惠州市大亚湾西区大亚湾大道 232 号。

2.3 服务范围：弹性定价、数字化服务报告、7\*24 小时服务、无感通行、智慧保洁服务、智慧 AI 巡检服务、智慧维保服务、灵石系统集成软件服务，提升物业服务效率、提升服务品质与客户体验。

## 三、费用构成与结算

3.1 智慧社区升级服务费用由订阅服务费用、运维费用两部分组成。

3.2 单年总价款为：含税总价人民币 100000 元（大写：【壹拾万元】圆整），不含税总价人民币 94340 元（大写：【玖万肆仟叁佰肆拾】圆整），价格组成如下：

| 订阅服务费用     | 单价（年/元） | 税率 | 小计    | 备注 |
|------------|---------|----|-------|----|
| 数字服务报告     | 1959    | 6% | 2076  |    |
| 7*24 小时服务  | 15671   | 6% | 16611 |    |
| 无感通行       | 13320   | 6% | 14120 |    |
| 智能保洁服务     | 4897    | 6% | 5191  |    |
| 智能 AI 巡检服务 | 2938    | 6% | 3115  |    |
| 智能维保服务     | 7836    | 6% | 8306  |    |
| 灵石系统集成软件   | 43096   | 6% | 45681 |    |

| 运维费用 | 单价（年/元） | 税率 | 小计   | 备注 |
|------|---------|----|------|----|
| 运维费用 | 4623    | 6% | 4900 |    |

本协议服务期限与甲乙双方签署的《物业服务合同》一致，如服务期限涉及非完整年度的，则服务费用按月进行实际折算。

**3.3 甲方所支付的物业费已包含智慧社区升级服务费用，甲方无需额外付款。**

3.4 结算：乙方应按年度与丙方完成对账，核对无误后，丙方开具等额正规发票与乙方，乙方按约定金额将智慧社区升级服务费用划转至丙方指定账户：开户银行招商银行武汉分行营业部、账户名称武汉市万物云数字运营有限公司、账号127914011010502）。

#### 四、甲方权利与义务

- 4.1 甲方有权对丙方的服务进行指导、监督，发现问题及时通知丙方进行整改。
- 4.2 应规范合理使用服务，不得违规转售、出租、破解、篡改服务内容，不得侵犯丙方的知识产权。
- 4.3 甲方应配合乙方、丙方完成服务上线、验收及后续维护工作，提供必要的配合资料。
- 4.4 合规使用：甲方不得擅自对设备进行拆卸、改装、转让、抵押或用于协议约定外的用途；若需维修或升级，须及时联系丙方或丙方授权的服务商。
- 4.5 若甲乙双方签署的《物业服务合同》终止，经甲、丙协商一致后，可另行就丙方继续提供技术支持与履约保障等事宜签署协议。

#### 五、乙方权利与义务

- 5.1 支付订阅服务费用、运维费用并妥善保管，按本协议约定及时与丙方对账、划转款项。
- 5.2 应按照丙方授权范围开展本协议涉及的相关服务工作，不得进行虚假宣传、超范围服务，不得未经丙方授权向甲方、全体业主承诺本协议约定以外的服务内容。
- 5.3 配合丙方做好服务交付、售后对接、客户反馈等工作，及时将甲方、业主的合理需求传达给丙方。
- 5.4 不得泄露在本协议履行过程中获取的甲方、丙方的商业秘密、客户信息、技术信息等相关资料。
- 5.5 基于智慧社区升级服务，乙方可通过软件（住这儿）或小程序等形式向甲方、业主

提供数字化物业服务报告。报告内容涵盖以下方面：

- (1) 小区基础信息：包括小区规模、建筑结构、配套设施等；
- (2) 小区公共资源收益：展示小区公共资源的收益情况，包括小区公共区域产生收益的资源数量、场地租赁等明细；
- (3) 小区重大事项进展：及时通报小区重大事项的进展情况，如改造工程、维修项目等；
- (4) 小区突发事件及处理情况：记录和公开突发事件的处理情况以及根因复盘，包括安全事故、紧急维修、极端天气等；
- (5) 小区环境卫生和设备设施安全秩序：展示日常物业服务工作的计划和完成情况，包括绿化、清洁、消杀等环境卫生、小区消防管理、设备设施管理、安全秩序管理等；
- (6) 社区活动文化宣传：定期宣传社区活动和文化。

## 六、丙方权利与义务

- 6.1 丙方需确保提供的智慧化配套软件应用等产品享有知识产权或得到合法合规授权，产品独立、公正、可靠，并在本协议约定的服务范围内授权乙方提升物业管理服务效率使用。
- 6.2 在部署服务过程中，丙方保证其工作人员的专业水平、资质符合完成本协议所需以及甲方要求，且要确保人员稳定。接到甲方、乙方的维护、维修等需求后，需及时予以反馈。
- 6.3 丙方所提供的产品质量必须满足约定的质量技术标准，如果无约定，则参照国际标准、国家标准、地区标准、行业标准以及企业标准。
- 6.4 丙方于现场改造完成后一个半月内完成系统上线并正式投入运行。

## 七、知识产权与保密义务

- 7.1 丙方在本协议范围内部署的产品涉及的知识产权（包括但不限于版权、专利权、专利申请权、技术秘密），均为丙方所有。三方同意且认可，以甲方、乙方履行本合同约定为前提，甲方、乙方在服务期限内享有约定内容的使用权，但不得在本合同约定目的之外使用该工作成果，也不得将该工作成果以任何方式披露或提供给任何第三方，甲方及其乙方亦不得对丙方部署的工作成果进行反向工程、反向编译、反汇编或破解。为避免歧义，丙方提供的部署物不包含任何源代码。本协议范围内部署产品所有权（含配套服务器设备）、知识产权等权利归丙方所有，甲方、乙方享有合同约定范围内的使用权。基于本协议约定范围内部署产品，丙方保障为智慧运营业务提供稳定、必要的算力资源支持。甲方、乙方理解并同意，丙方在确保本协议约定现有业务需求的前提下，拥有对本协议约定范围内部署产品整体算力资源进行外部调配与优化的权限。

7.2 三方确认有关本协议、本协议内容及项下的交易，以及彼此就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面的商业、财务、法律、市场、客户、技术、财产等资料均被视为保密信息。

7.3 未经甲方书面同意，乙、丙方不得泄露甲方的数据，且不得利用甲方提供的数据进行与本协议无关的活动。

7.4 三方同意，一方及其各自的关联方（包括其各自及其关联方的高级职员、董事、雇员、合伙人、成员、股东、代理人、代表、会计师、财务顾问、法律顾问）可以根据适用法律法规的规定，或者政府机关、司法机关或证券监管部门的要求向该机关或部门披露保密信息或发布公告，但被要求披露的一方应在上述要求的范围内进行披露。

## 八、违约责任

8.1 协议有效期内，任何一方均不得无故单方解除本协议。甲乙丙三方任何一方违反本协议约定的义务，违约方应当向守约方承担违约责任，若造成守约方经济损失的，按照实际损失赔偿守约方。实际损失包括但不限于违约金、赔偿金、为履行项目额外支付的费用、为维权而支付的律师费、鉴定费、诉讼费等。所有的损失以发出的损失通知为准，不得扩大损失。

8.2 协议有效期内，任何一方均不得无故单方解除本协议。本协议终止后丙方有权撤回租务器并暂停软件、技术服务，丙方需书面或邮件向甲方、乙方发出运营数据是否拷贝确认函，如甲方、乙方书面或邮件回复需要，则丙方一次性拷贝给甲方、乙方，如 5 个工作日内甲方、乙方均未进行书面或邮件回复，视为甲方、乙方放弃项目运营数据，则丙方具备对项目运营数据进行一次性永久清除（不可恢复）权利并无需承担任何责任。若甲方或者乙方在入场后单方面解除合同的，则丙方无需返还乙方已支付的款项，同时丙方有权撤回进场设备，若因甲方、乙方原因导致设备无法撤回的，乙方需按照项目实际完成产值向丙方进行结算，违约方（甲方或者乙方）并需额外支付合同总金额 10%作为违约金。若项目上线后运营过程中，甲方或者乙方单方面解除合同的，违约方（甲方或者乙方）需向丙方支付违约金，违约金金额为剩余运营服务期运营服务费总额的 20%。

8.3 若丙方未按约定工期完成系统上线运行：每逾期 1 天按协议单年总价款的 0.01% 支付违约金（上限不超过年度总金额的 10%）。

8.4 若乙方未按约定支付费用，每逾期 1 天按协议总金额的 0.01%向丙方支付违约金（上限不超过协议年度总金额的 10%），逾期超过 30 日，丙方有权单方解除合同并回收前期部署设备同时要求乙方支付剩余运营服务期运营服务费总额的 20%作为违约金，违约金不足以弥补丙方损失的，还应赔偿丙方损失。

8.5 任一方出现违约，造成守约方损失的，违约方应向守约方支付实际损失包括但不限于违约金、赔偿金、为履行项目额外支付的费用、为维权而支付的律师费、鉴定费、诉讼费等。所有的损失以发出的损失通知为准，不得扩大损失。

8.6 如遇意外情况、政府政策以及不可抗力导致的系统上线或验收可能或已经逾期的，丙方应立即书面或者邮件向甲方报告相关情况，甲乙丙三方协商沟通顺延系统上线或验收周期。

## 九、争议解决

9.1 本协议在履行过程中发生争议时，三方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向本协议服务对象所在地人民法院提起诉讼。

## 十、其他

10.1 本协议在履行过程中有不尽事宜，由三方另行签署补充协议确定，并与本协议具有同等法律效力。

10.2 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。

甲方盖章：

代表人：

乙方盖章：深圳市万科物业服务有限公司

代表人：肖敏琦



丙方盖章：武汉市万物云数字运营有限公司

法定代表人：喻斌

年 月 日

## 附件七：关于翡翠山别墅小区整改计划及费用解决办法

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：深圳市万科物业服务有限公司

为打造智慧化社区和提升项目管理品质，若乙方被选聘为本小区的物业服务企业、签订并备案《物业服务合同》且顺利进驻提供物业服务，甲乙双方在《物业服务合同》的基础上，就【翡翠山别墅】小区（“本小区”）整改计划补充约定如下：

### 【投入方式 1：无偿投入】

#### 1 投入事项

为了提升项目品质，乙方拟无偿为小区现场品质进行局部整改，整改资金由乙方承担。该资金为乙方基于长期服务预期的自筹投入（后文使用整改资金表述该资金），上述整改事项具体详见附表 1《无偿行动明细》。

#### 2 使用规则

2.1 附表 1《无偿行动明细》所列内容仅为乙方初步踏勘及双方预估后拟定的初步计划，具体事项及相应安排，待乙方进场后由乙方进行详细踏勘并制定整改计划确定，提前 7 日通知甲方后由乙方负责具体组织实施；

2.2 乙方承诺进场后于\_\_1\_\_个月内完成附表 1《无偿投入明细》；如整改项需经业主大会决议或遇不可抗力等因素影响，甲乙双方重新商议完成时间。

2.3 乙方进场后，甲方根据项目实际情况提出对附表 1《无偿投入明细》进行调整的（包括但不限于新增、删减及内容变更），须经甲乙双方协商一致确认，并公示满 7 日后方可执行；但实际投入不应超过乙方承诺投入总额。

2.4 乙方及时公示投入进展，直至整改结束，接受全体业主监督；

2.5 改造项目供应商的选择由乙方负责，乙方可自行根据具体项目需求通过包括但不限于公开询价或招标在内的方式进行供应商选择。

### 【投入方式 2：设备投入】

#### 1 投入事项

为提高小区服务体验与服务效率，乙方拟无偿投入人行出入口设备 0 台（数量），车

行出入口设备 6 台（数量），灵石服务器 1 台（数量），凤梨一号 0 台（数量），监控摄像投 / 个（数量），传感器 / 个（数量），具体设备投入明细详见附表 2《设备投入明细》。

## 2 使用规则

2.1 附表 2《设备投入明细》所列内容仅为乙方初步踏勘及双方预估后拟定的初步计划，具体事项及相应安排，待乙方进场后由乙方进行详细踏勘并制定整改计划确定，提前 7 日通知甲方后由乙方负责具体组织实施；

2.2 乙方拟于进场后\_\_\_6\_\_\_个月内完成附表 2《设备投入明细》设备投入；如相关事项需经业主大会决议或遇不可抗力等因素影响，甲乙双方重新商议完成时间。

2.3 乙方进场后，甲方可以根据项目实际情况提出对附表 2《设备投入明细》进行调整（包括但不限于新增、删减及内容变更），须经甲乙双方确认并公示满 7 日后方可执行，但实际投入设备不应超过乙方承诺投入设备；

2.4 设备投入供应商的选择由乙方负责，乙方可自行根据具体项目需求通过包括但不限于公开询价或招标在内的方式进行供应商选择。

## 3 折旧规则

乙方设备在完成设备安装后起算折旧期，折旧期为五年（“折旧期”）。若折旧期到期时物业服务合同尚未终止，甲方可保留设备；若物业服务合同终止时尚在折旧期内，按照以下方式处置设备：

A：甲方按照与乙方协商一致的金额及付款机制向乙方支付设备剩余折旧费用与运维费用，并由甲方相应保留设备；或

B：甲乙双方对剩余折旧费与运维费用未能协商一致的，由乙方拆除设备并将其撤出项目，设备归乙方所有。

（正文完）

甲方盖章：

代表人：

乙方盖章：深圳市万科物业服务有限公司

代表人：肖敏琦



附表 1：《无偿投入明细》

| 具体事项内容            | 计划完成时间   |
|-------------------|----------|
| 清理园区垃圾            | 进场 1 个月内 |
| 全区开荒（绿化修剪、高大乔木抽稀） | 进场 1 个月内 |
| 垃圾桶补充、更换          | 进场 1 个月内 |
| 亮灯行动（对不亮的灯光进行更换）  | 进场 1 个月内 |
| 标识牌更换             | 进场 1 个月内 |

附表 2：《设备投入明细》

| 投入设备名称   | 数量 | 计划完成时间   |
|----------|----|----------|
| 灵石       | 1  | 进场后 6 个月 |
| 黑猫二号（车行） | 6  | 进场后 6 个月 |
| /        | /  | /        |
| /        | /  | /        |